

**АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № UA 3943-26
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТУРПРОДУКТУ**

м. Київ

«19» серпня 2026р.

ТУРОПЕРАТОР ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОІН АП! УКРАЇНА», туроператорська ліцензія №385 видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 12.03.2019 року, іменоване в подальшому **«Туроператор»**, в особі директора Мосулезної Ірини Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та Фізична особа – підприємець України Саламатін Кирило Олександрович в особі Саламатін Кирило Олександрович, що діє на підставі на підставі Виписки з ЄДР номер запису 20650000000052702 від 20.06.2018 року, іменований в подальшому **«Турагент»**, з іншого боку, в подальшому разом іменовані як **«Сторони»**, а кожна окремо – **«Сторона»**, уклали цей Агентський договір на реалізацію турпродукту (надалі – **«Договір»**) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія цього Договору не поширюється на надання послуг, пов'язаних із від'їздом фізичної особи з місця постійного проживання з метою працевлаштування, для зайняття оплачуваною діяльністю внаслідок виконання професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства, або отримання виду на проживання чи права на роботу в іншій країні, або в сімейних справах.

Сторони визнають, що Туроператор діє лише в якості агента авіакомпаній, страхових компаній, готелів, компаній прокату автомобілів та інших компаній, що надають відповідні послуги, посольств, консульств, а також компаній з організації пасажирських перевезень.

1.2. Сторони погоджують, що Турагент має право надавати туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та вартість таких послуг мають бути погоджені Туристом та Турагентом. При цьому вартість таких супутніх послуг має бути в межах ціни (загальної вартості) туристичного продукту, зазначеного на сайті, в каталогах та інших рекламних матеріалах Туроператора.

1.3. За попереднім письмовим погодженням з Туроператором Турагент **може укладати субагентські договори**, пов'язані із реалізацією туристичного продукту Туроператора, при цьому Турагент **несе відповідальність за субагента перед Туроператором в повному обсязі**.

1.4. Турагент представляє інтереси Туроператора на умовах, визначених цим Договором на території України.

1.5. Агентські відносини за цим Договором не є монопольними.

1.6. Від імені Турагента дії щодо виконання умов цього Договору здійснюють службові особи Турагента (особи, які перебувають у трудових відносинах із Турагентом), через які Турагент за законом або відповідно до установчих документів набуває юридичних прав (обов'язків) і виконує їх.

1.7. Повноваження Турагента за цим Договором не потребують оформлення доручення чи довіреності.

1.8. За цим Договором Турагент наділяється повноваженнями укладати договори на обслуговування, які за формою та змістом відповідають **Додатку 1. Всі інші договори не покладають на Туроператора жодних зобов'язань, оскільки укладені від імені Туроператора без належних на те повноважень** (в такому випадку виконавцем послуг є Турагент), водночас підтвердження замовлення та надання документів, що дають право отримати туристичний продукт, не вважаються схваленням Туроператором угоди укладеної між Турагентом та Туристом.

2. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

З метою уникнення неоднозначного тлумачення термінів, Сторони дійшли згоди, що у цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

Сторони: Турагент та Туроператор;

Агент (турагент) – особа (юридична або фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності), що реалізує туристичний продукт від імені туристичного оператора та має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства України;

Туроператор – юридична особа, що формує та надає Турпродукт, і від імені і за дорученням якої Турагент реалізовує Турпродукт на умовах, викладених в Договорі.

Туристичний продукт (Турпродукт) – комплекс послуг із розміщення, перевезення, харчування Туриста, екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів, а також інші супутні послуги, що надаються залежно від цілей подорожі, за винятком послуг із візової підтримки.

Турист – особа, що придбала Турпродукт у Турагента і відвідує країну (місце) тимчасового перебування в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в період від 24 годин до 6 місяців.

Ваучер – форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, що містить погоджені сторонами істотні умови договору на туристичне обслуговування.

Візова підтримка – консультації та послуги з підготовки документів до посольства/консульства міграційної служби (не входять до складу Турпродукту).

Лист-брошування – письмовий запит про надання Турпродукту, отриманий в оригіналі чи в електронному вигляді за підписом Турагента та Туриста і який містить перелік необхідних для оформлення Турпродукту послуг. В даному

МОСУЛЕЗНА
ІРИНА
АНАТОЛІЙВНА
ЄДРПОУ/ІПН
42711122

ПІДПИСАНО У ВЧАСНО

3625007019

МОСУЛЕЗНА
ІРИНА
АНАТОЛІЙВНА
ЄДРПОУ/ІПН
42711122

ПІДПИСАНО У ВЧАСНО

JoinUP!
туроператор

ТОВ ДЖОІН
АП! УКРАЇНА
ЄДРПОУ/ІПН
42711122

ПІДПИСАНО У ВЧАСНО

Договорі Лист бронювання вважається офертою, тобто пропозицією на укладення Договору на туристичне обслуговування, в тому числі і оформлений в системі он-лайн бронювання. .

Ціна туристичного продукту, СПО (вартість) – спеціальні пропозиції Туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших, в тому числі і рекламних матеріалах Туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг, яку може сплатити Турист при придбанні Турпродукту. До цієї суми можуть бути включені вартість послуг, які надають Туроператор, транспортні компанії, страхові компанії та інші суб'єкти туристичної діяльності, а також консультативно-інформаційні послуги з підбору Туру, які Туристу надає безпосередньо Турагент.

Турагентська винагорода – плата за виконання функцій агента-посередника (Турагента) для реалізації Турпродукту.

Транзитні кошти – грошові кошти, що сплачені Туристом Туроператору через Турагента, які не є доходом та власністю Турагента.

Підтвердження Замовлення (акцепт) – підтвердження Туроператора електронними, поштовими засобами зв'язку можливості надання туристичних послуг, зазначених у Листі бронювання Турагента, у якому міститься згода Туроператора на надання Турпродукту. Така відповідь Туроператора може бути надана у вигляді рахунку, виписаного на ім'я Турагента відповідно до бронювання Турагента. Підтвердження Замовлення в даному Договорі вважається акцептом Туроператора, тобто підтвердженням бажання укласти Договір на туристичне обслуговування.

Ануляція – зроблена Турагентом/Туристом через Турагента письмова (в т.ч., але не обмежуючись електронною поштою, у системі онлайн-бронювання «Join Up Online») відмова від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукту чи його частини.

Зміна Листа бронювання Турагента – скасування повністю або частково попереднього Замовлення Турагента та подання нового Замовлення Агента, що має відмінність від раніше поданого.

Вид транспортного засобу – погоджений сторонами тип транспортного засобу, призначений для пасажирських перевезень, що здійснюється автомобільним, залізничним, морським, річковим, авіаційним та іншим транспортом.

Категорія транспортного засобу (клас) – віднесення до одного чи іншого класу транспортного засобу визначається рівнем комфорту, вартістю даного транспортного засобу, виробником і рівнем оздоблення (економ-клас, бізнес-клас, представницький клас).

Вид і спосіб забезпечення харчування під час туристичної подорожі – система обслуговування туристів в готельно-ресторанній сфері, що позначається в цьому Договорі та інших необхідних для подорожі Туриста документах наступним чином: RO – відсутнє харчування; BB – тільки сніданок; HB – напівпансіон (сніданок, обід/вечеря), FB – повний пансіон (сніданок, обід, вечеря), AI – все включено, UAL- ультра все включено.

Рекламація – претензія, яка пред'являється Туроператору в зв'язку з невідповідністю якості послуг умовам Договору, оформлена у порядку, передбаченому даним Договором.

Прайс (прайс-лист) – документ, що надається Туроператором Турагенту і містить описання Турпродукту, право на реалізацію якого надається Агенту, його вартість, перелік послуг, що входять до нього.

Високий сезон – це період найбільшої діяльної активності в туризмі, період найвищих тарифів на туристичні послуги, визначається за кожним із напрямків туристичних подорожей окремо. Інформацію про умови продажу туристичного продукту та терміни високого сезону за кожним із напрямків викладено на офіційному сайті компанії <http://joinup.ua/>.

Акції – спеціальні пропозиції, найвигідніші для Туристів (в т.ч. акція «раннє бронювання»), інформація про умови продажу туристичного продукту, терміни бронювання й ануляції викладені на офіційному сайті компанії <http://joinup.ua/>, дані положення, викладені на сайті, мають силу договору.

Документи на отримання Турпродукту – матеріальна цінність створена туроператором на користь туристів на замовлення Турагента, має встановлену Туроператором ціну. До зазначених документів належить (ваучер, страховий поліс, авіаквитки та/або інші проїзні документи).

Система онлайн-бронювання «Join Up Online» – програмне забезпечення, призначене для взаємодії Туроператора та Турагента під час замовлення та анулювання Турпродукту, а також оперативної комунікації між Сторонами під час надання туристичних послуг.

Лист на повернення коштів – письмова грошова вимога на повернення коштів за туристичний продукт або його частину, оформлена та направлена у порядку, передбаченому даним Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Туроператор зобов'язаний:

3.1.1. Оформляти та видавати/ або направляти в т.ч., але не обмежуючись електронною поштою Турагенту у порядку, передбаченому цим Договором, документи (ваучери (путівки), страхові поліси, проїзні документи) на кожну групу Туристів (Туриста), обов'язок з надання яких покладений на Туроператора.

3.1.2. Надавати на запит Турагента інформацію про наявність Турпродукту, туристичні послуги, що включаються до туристичного продукту, який реалізується Турагентом в інтересах Туроператора: місце надання туристичних послуг; програму туристичного обслуговування; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їхній вид і категорію; характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їхнього розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування, види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі; мінімальну кількість туристів у групі; ціну туристичних послуг та будь-яку іншу інформацію, необхідну Турагенту для виконання умов цього Договору. Дану інформацію Туроператор надає Турагенту відповідно до

інформації, що її Турагент зазначає при укладенні та підписанні даного Договору, при оформленні Заявок та онлайн бронюванні.

3.1.3. Здійснювати бронювання туристичних послуг відповідно до наданого Турагентом Листа бронювання за наявності можливості у Туроператора забезпечувати надання таких послуг.

3.1.4. Своєчасно акцептувати Замовлення Турагента.

3.1.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію Турагента, що стала відомою Туроператору у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

3.1.6. Туроператор не має права розголошувати будь-які персональні дані, що стали йому відомі під час здійснення свої діяльності без відповідної письмової згоди/запиту розпорядника чи власника цих даних, або на виконання відповідного рішення уповноваженого державного органу.

3.2. Туроператор має право:

3.2.1. За погодженням Турагента та/або туриста вносити зміни в підтверджений та оплачений Турагентом Турпродукт у випадках, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

3.2.2. Анулювати замовлений та/або підтверджений Турпродукт у випадку неотримання або отримання в неповному обсязі у встановлений Договором термін оплати за Турпродукт, або у зв'язку з іншими порушеннями Турагента умов даного договору чи вимог чинного законодавства.

3.2.3. Відмовити Турагенту у видачі проїзних документів, страхового полісу, ваучера та інших документів на туристичний продукт (туристичну послугу) у випадку неповної чи несвоєчасної оплати будь-яких туристичних продуктів (туристичної послуги) чи штрафів.

3.2.4. Збільшувати ціну туристичного продукту після підтвердження замовлення лише у випадках, встановлених цим Договором та Законом України «Про туризм».

3.2.5. Вимагати внесення змін до Договору або його розірвання у зв'язку зі зміною істотних умов Договору та обставин, якими Сторони керувалися під час укладання Договору.

3.2.6. Використовувати надані Турагентом дані (поштова адреса, електронна пошта, адреса сайту, телефонні номери, номери мобільного телефону тощо) для виконання умов Договору.

3.2.7. Нести відповідальність перед Туристом, у розмірі, який не перевищує вартості туристичного продукту (туристичної послуги), за збитки, що виникли з вини Туроператора та за наявності прямого причинно-наслідкового зв'язку між завданими збитками та діями Туроператора. Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

3.2.8. Ініціювати внесення змін до Туристичного продукту до початку туристичного обслуговування щодо графіку та/чи маршрут руху, перевізника (авіаперевізника), дату та часу вильоту, аеропорту, типу повітряного судна, типу засобу розміщення (у т.ч. у іншій місцевості) тощо. У випадку заміни авіаперевізника туристу видаються нові квитки на рейс іншого авіаперевізника, а попередні вважаються такими, що втратили чинність. Якщо турист скористався запропонованими йому послугами, він вважається таким, що погодився на альтернативу, а послуги за Договором вважаються наданими належним чином.

3.3. Турагент зобов'язаний:

3.3.1. Надавати послуги з реалізації Турпродукту Туристу шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування **відповідно до Додатку №1** до цього Договору від імені, під контролем та в інтересах Туроператора.

3.3.2. При наданні туристичних послуг дотримуватися вимог чинного законодавства.

3.3.3. Формувати Лист бронювання лише на підставі наданих Туроператором цін на туристичний продукт, доведених до Турагента у будь-якій формі.

3.3.4. Своєчасно подавати Туроператору Лист бронювання туристичних послуг, замовлених туристами, заповнений відповідно до вимог даного Договору.

3.3.4.1. Укласти з Туристами договори на туристичне обслуговування **лише у формі встановленої у Додатку № 1**, вести журнали обліку укладених договорів зазначених у цьому пункті, підписувати та направляти Туроператору акти про отримання документів, що дають право отримати туристичну послугу.

3.3.5. У строки, встановлені Туроператором, передавати Туроператору чинні на момент споживання туристичних послуг паспорти та інші документи туристів, необхідні для оформлення в'їзних віз до країни відвідування туриста, якщо візову підтримку надає Туроператор, а також забезпечувати їхню явку у Посольство країни відвідування у день і час, повідомлений Туроператором. У разі непередання паспортних та інших документів Туристів Туроператору, обов'язок щодо зберігання таких документів покладається на Турагента.

3.3.6. Надавати Туристам своєчасну, повну, достовірну інформацію про комплекс туристичних послуг Туроператора, яку отримує за відповідним запитом та/або на офіційному сайті Туроператора, у тому числі про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там, оформлення віз, страхування, харчування, розміщення в готельній установі, правила перебування на території іншої держави, про те, що розміщення в номері готелю країни перебування та звільнення номеру проводиться з урахуванням розрахункової години, передбаченої готелем за місцевим часом, про перелік країн ендемічних з малярії, про перелік країн, де існує стійкість збудників малярії до хлорохіну та інших препаратів згідно зі ст. 29, 30, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Турагент зобов'язаний видавати туристу пам'ятку «Профілактика малярії» (пам'ятку можна отримати в районній СЕС), порядок і розмір відшкодування збитків, порядок розгляду Туроператором претензій та іншу, передбачену чинним законодавством інформацію. До укладення Договору на туристичне обслуговування Турагент зобов'язаний надати туристам повну і

достовірну інформацію, передбачену ст. ст. 19-1, 20 Закону України «Про туризм». Турагент зобов'язується відшкодувати будь-які збитки Туроператора і Туриста, завдані наданням Туристу неповної або недостовірної інформації.

3.3.7. Повідомляти туристів про час та дату вильоту повітряного судна або відправлення наземного транспорту (у випадку, якщо транспортні послуги включені до туру). Турагент за 1 (одну) добу до вильоту повітряного судна зобов'язаний уточнювати час вильоту повітряного судна та доводити інформацію до Туриста. У разі невиконання даної умови, Турагент самостійно несе майнову відповідальність перед Туристом.

3.3.8. Одержувати у Туроператора та видавати туристам ваучери (путівки) та інші документи, оформлені Туроператором відповідно до вимог даного Договору, що посвідчують право Туриста на одержання послуги.

3.3.9. Забезпечувати страхування Туристів (якщо така послуга надається Турагентом) та оформляти інші необхідні для одержання комплексу туристичних послуг документи, крім документів, обов'язок із оформлення яких покладено на Туроператора.

3.3.10. Укласти з третіми особами (Туристами) договори про надання туристичних послуг від імені і в інтересах Туроператора за встановленою формою, що викладена в **Додатку № 1** до Договору.

3.3.11. Вчиняти інші дії, спрямовані на належне виконання умов цього Договору.

3.3.12. Не розголошувати конфіденційної інформації Туроператора, що стала відомою Турагенту у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

3.3.13. негайно повідомляти Туристам та/або Туроператору, у тому числі на його вимогу, будь-які відомості, пов'язані з виконанням цього Договору, або зміною його умов, які стали відомі Турагенту з будь-яких джерел. Турагент усвідомлює, що через специфіку туристичної діяльності (різницю у часових поясах і т.д.) таке повідомлення може вимагатися у неробочий час, однак це не звільняє його від наслідків та відповідальності за невиконання обов'язку, передбаченого даним пунктом, а також пунктом 3.3.15 цього Договору.

3.3.14. Перевіряти у туристів наявність та правильність оформлення необхідних паспортних і візових документів на в'їзд і виїзд.

3.3.15. При ануляції або іншій зміні послуг, що входять до Турпродукту, Турагент зобов'язаний оформити відповідні зміни в Договір на туристичне обслуговування. У випадку порушення даної умови всю майнову відповідальність перед туристом Турагент несе самостійно.

3.3.16. Відшкодувати всі витрати Туроператора, які виникли внаслідок порушення законодавства України або країни тимчасового перебування Туристом, в тому числі і витрати, що пов'язані з поверненням Туристів до України, депортації.

3.3.17. Турагент не має права відступати від змісту даного Договору.

3.3.18. Сплатити Туроператору вартість замовленого туристичного продукту (туристичної послуги) в строк, встановлений згідно з п.5.1.1. Договору, та не залежно від факту отримання оплати від Туриста, розміру та строку фактичного одержання Турагентом оплати від Туриста, у тому числі у випадках пізньої ануляції туру.

3.3.19. Сплатити Туроператору штрафні санкції за відмову від замовленого та/чи придбаного у Туроператора туристичного продукту (туристичної послуги) або його частини, а також за скасування попередньої заявки на бронювання Турагента та подачу нової заявки на бронювання Турагента, що має відмінність від раніше поданого, у розмірі, вказаному у п. 6.2.3. Договору.

3.3.20. Беззаперечно здійснювати оплату всіх туристичних продуктів (туристичних послуг) заброньованих у системі он-лайн бронювання.

3.3.21. Мати діючу гарантію оформлену відповідно до вимог Закону України «Про туризм».

3.3.22. Турагент не має права публікувати на будь-яких ресурсах, в тому числі в мережі Інтернет, а також будь-яким іншим чином пропонувати до реалізації Турпродукт Туроператора за ціною, що відрізняється від Ціни туристичного продукту, СПО.

3.4. Турагент має право:

3.4.1. Отримувати інформацію про наявність Турпродукту, туристичні послуги, що включаються до туристичного продукту, який реалізується Турагентом в інтересах Туроператора: місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування, загальну характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їхній вид і категорію, характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їхнього розташування, категорії, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування, види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі, мінімальну кількість туристів у групі, ціну туристичних послуг та будь-яку іншу інформацію, необхідну Турагенту для виконання умов цього Договору.

3.4.2. Забезпечувати страхування Туриста без участі Туроператора. У даному випадку Турагент за таким зобов'язанням несе самостійну відповідальність перед Туристом згідно з чинним законодавством України.

3.4.3. У межах своїх можливостей добросовісно рекламувати послуги Туроператора.

3.4.4. Вимагати розірвання Договору у зв'язку із зміною істотних умов Договору та обставин, якими Сторони керувались під час укладання Договору.

3.4.5. Відмовитися від виконання договору щодо конкретного бронювання в разі, якщо ціна туристичного продукту після підтвердження замовлення Туроператором буде збільшена більш як на 5 відсотків від підтвердженої ціни туристичного продукту.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

4.1.1. До положення 4 цього договору застосовуються вимоги статей 641, 642 Цивільного Кодексу України, а саме: пропозиція укласти договір та прийняття зазначеної пропозиції.

4.1.2 Вчинення Сторонами дій, що передбачені в п. 4.5., 4.6. цього договору є окремою угодою в якій сторони дійшли всіх суттєвих умов відносно замовлення Турагентом у Туроператора туристичної послуги на користь третіх осіб Туристів. Зазначене створює обов'язок для Турагента здійснити оплату замовленої послуги повністю, при цьому не є обов'язковою умовою, споживання Туристом створеної послуги та/або укладання з туристом договору на туристичне обслуговування.

4.1.3. Інформація Туроператора про програми та розцінки на кожний туристичний продукт та/або додаткові послуги, а також інша інформація, що надається Туроператором відповідно до умов цього Договору та Закону України «Про туризм», є невід'ємною умовою для виконання цього Договору.

4.2. За умовами даного Договору, Турагент, після погодження із Туристом істотних умов Договору про туристичне обслуговування, заповнює Лист бронювання (встановленого Туроператором зразка) .

4.3. У Листі бронювання обов'язково заповнюється всі істотні умови замовлення;

4.4. Лист бронювання в даному випадку вважається офертою.

4.5. Після належного оформлення Листа бронювання, Турагент направляє його засобами електронного чи поштового зв'язку Туроператору або оформлює його в системі он-лайн бронювання на сайті Туроператора, таке оформлення прирівнюється до письмової форми.

4.6. У разі можливості задоволення всіх істотних умов замовлення Турагента, Туроператор (не пізніше ніж на п'ятий день від дати отримання Листа бронювання) здійснює Підтвердження замовлення шляхом його оформлення на сайті Туроператора в системі онлайн бронювання, з яким Турагент може ознайомитися та роздрукувати. В разі необхідності зазначені дії вважаються прийняттям пропозиції (акцепту) Туроператором надати послугу замовлену Турагентом (оферту). Туроператор направляє Турагенту за допомогою системи онлайн бронювання рахунок на оплату туристичного продукту. Всі рахунки на оплату, відправлені Туроператором електронною поштою або виставлені через систему онлайн-бронювання, мають чинність рахунків, оформлених письмово.

4.6.1. Сторони свідчать та підтверджують, що ваучер, авіаквитки та страховий поліс виписаний Туроператором на ім'я туристів, є матеріальною цінністю створеною Туроператором, відповідно свідчить про фактичне замовлення послуги та її виконання, що підлягає оплаті.

4.7. Підтвердження замовлення мусить містити всі істотні умови замовлення.

4.8. Після фактичного отримання Турагентом Підтвердження замовлення, Турагент наділяється повноваженнями на укладення Договору з Туристом на туристичне обслуговування, **лише встановленої форми згідно з Додатком № 1** до даного Договору. Направленням Листа бронювання Турагент гарантує подальше підписання Договору Туристом. У випадку відсутності факту підписання договору з Туристом, у тому числі відмови Туриста від укладення Договору до його підписання, у випадку отримання Підтвердження замовлення Турагент зобов'язаний негайно повідомити про це Туроператора.

4.9. Турагент має право на укладання Договору на туристичне обслуговування і до моменту фактичного отримання Підтвердження замовлення від Туроператора, однак в даному випадку даний Договір на туристичне обслуговування вступає в силу в частині виконання своїх зобов'язань Туроператором лише після отримання Турагентом Підтвердження замовлення.

4.10. Турагент несе самостійну відповідальність перед Туристом за збитки, заподіяні останньому внаслідок укладення між Туристом і Турагентом договору без акцептованого Туроператором замовлення. У такому випадку Турагент вважається таким, що діяв від свого імені.

4.11. Турагент зобов'язується відмовляти Туристу в укладенні Договору на туристичне обслуговування, якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в'їзд до якої видана віза, є меншим за тривалість перебування Туриста у цій країні;

б) віза використана за кількістю в'їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

в) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни та/або державними органами України;

г) не оформлені, неправильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) у паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей.

4.12. Туроператор надає Турагенту договір на туристичне обслуговування, **зразок якого є Додатком № 1** до даного Договору (**Обов'язкова форма**) для укладення його з Туристом. У разі підписання договору на туристичне обслуговування одним із туристів в інтересах інших осіб обов'язок перевірки повноважень підписанта діяти в інтересах усіх Туристів покладається на Турагента. У разі недотримання цього обов'язку, а також якщо умови укладеного з Туристом договору на туристичне обслуговування будуть суперечити Обов'язковій формі та/або Підтвердженню замовлення або Турагент не підпише договір Обов'язкової форми в письмовому чи електронному вигляді, відповідальність перед Туристом несе Турагент в повному обсязі, а укладений договір з Туристом та/або його умови, які суперечать Обов'язковій формі або Підтвердженню замовлення, вважаються нікчемними.

4.13. Передача представникам Турагента виїзних документів туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери), обов'язок з надання яких лежить на Туроператорі і які підтверджують надання туристу туристичних послуг, здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента або електронною поштою, або друкується Турагентом з он-лайн-системи бронювання.

4.14. Зміна ціни туристичного продукту після Підтвердження замовлення допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

4.15. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніше як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати п'яти відсотків його початкової ціни. У разі, якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п'ять відсотків, Турагент має право відмовитися від виконання Договору, а Туроператор зобов'язаний повернути йому раніше сплачену суму.

4.15.1. Сторони домовилися, що у разі збільшення курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ, вартість неоплаченого або неповністю оплаченого туристичного продукту (туристичної послуги) перераховується відповідно до встановленого НБУ курсу гривні до іноземної валюти, із застосуванням співвідношення курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ на дату оплати та курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ на дату Підтвердження Замовлення. Повернення коштів у випадку ануляції туру відбувається у гривні за курсом гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ на дату надходження оплати за туристичний продукт на рахунок Туроператора.

4.16. Кожна зі Сторін даного Договору до початку туристичної подорожі Туриста може вимагати внесення змін щодо конкретного замовлення або його розірвання у зв'язку із зміною істотних умов Договору (замовлення) та обставин, якими вони керувалися під час укладення Договору, зокрема у разі:

- 1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;
- 2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;
- 3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов'язкових платежів;
- 4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту більше ніж на 5%;
- 5) відмови партнера Туроператора в наданні заброньованого та оплаченого Турпродукту.

4.17. Туроператор вправі відмовитися від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Туристу/Турагенту збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини Турагента (Туриста).

4.18. Турагент/Турист вправі відмовитися від виконання Договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування Туроператору фактично здійснених ним документально підтверджених витрат і сплати штрафів згідно з розділом 6 даного Договору, пов'язаних із відмовою. Сторони погодили, що доказами фактично понесених витрат є будь-які документи, що містять інформацію про замовлення туристичних послуг, а також відповідні листи чи повідомлення суб'єктів, задіяних у наданні цих послуг, надіслані як у паперовому, так і у електронному вигляді.

4.19. Якщо під час виконання Договору на туристичне обслуговування Туроператор не в змозі надати значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до Договору на туристичне обслуговування Сторони досягли згоди, Туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування, вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на Туриста, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У випадку вжиття альтернативних заходів, Туроператор направляє Турагенту повідомлення, вказавши, що саме змінено. Якщо Туроператор не в змозі надати значну частину туристичного продукту, з причин незалежних від Туроператора після початку туру, щодо якого відповідно до Договору на туристичне обслуговування Сторони досягли згоди, Туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування, вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на Туриста, у разі якщо Турист прийняв альтернативні заходи (тобто скористався послугою/частиною послуги), Туроператор вважається таким, що виконав у повному обсязі свій обов'язок перед Туристом, а послуга вважається наданою належним чином.

4.20. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови Турагента від них, Туроператор зобов'язаний надати Турагенту для Туриста без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився Турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в даному Договорі.

4.21. Туроператор несе перед Турагентом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, крім випадків, якщо:

- невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося з вини Турагента (Туриста);
- невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося з вини третіх осіб, не пов'язаних з наданням послуг, зазначених у цьому Договорі, та жодна із Сторін про їхнє настання не знала і не могла знати заздалегідь;
- невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин, які зазначено в даному Договорі або є результатом подій, які Туроператор та інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

4.22. Після отримання Підтвердження замовлення Туристом/Турагентом відмова останнім від фактичного отримання послуг не позбавляє Туроператора права на отримання оплати вартості туристичних послуг згідно з замовленням, у тому числі у випадках відсутності факту попереднього здійснення повної чи часткової оплати за Договором.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Турагент зобов'язаний забезпечити здійснення повної оплати замовленого Турагентом Турпродукту відповідно до виставленого Туроператором рахунку, який надається Турагенту шляхом направлення електронною поштою, або з використанням системи онлайн-бронювання «Join Up Online» в розмірі ціни Турпродукту, встановленої в наданих Турагенту прайсах (або в Прайсах, розміщених на сайті Туроператора) та у строки, встановлені у рахунку (строки

дії рахунку). Сторони дійшли згоди, що оплаті підлягає акцептована Туроператором оферта Турагента незалежно від направлення та/або ненаправлення Туроператором рахунку фактури, фактичного отримання/неотримання оплати Турагентом від Туриста.

5.1.1. Турагент зобов'язаний здійснити оплату рахунку впродовж одного банківського дня з моменту отримання рахунку, у випадку замовлення Турпродукту менше, ніж за п'ять днів до початку Туру, оплата здійснюється на наступний робочий день після підтвердження замовлення та виставлення рахунку але, в будь-якому випадку, не пізніше, ніж за один день до початку Туру.

Туроператор має право перевиставляти рахунки у випадку збільшення курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ, а Турагент зобов'язаний проводити оплату впродовж одного банківського дня з моменту отримання рахунку. Строк дії рахунку виставленого Туроператором встановлюється в самому рахунку і є строком, протягом якого такий рахунок підлягає оплаті, оплата рахунку після спливу строку його дії є порушенням строку оплати та не може вважатись повною оплатою замовлених послуг.

Туроператор розраховує вартість Турпродукту, що зазначається в рахунку Туроператора, в залежності від маркетингових програм Туроператора по кожному замовленню окремо, що зазначається в Підтвердженні бронювання.

5.1.2. У разі, якщо заброньований Турпродукт підпадає під дію програми Раннього бронювання або інших акційних програм, оголошених на офіційному сайті Туроператора та/або шляхом електронного повідомлення, та/або іншими засобами комунікації, то розрахунок за заброньований тур відбувається відповідно до умов акції, але в будь-якому випадку остаточний розрахунок має бути здійснений не пізніше, ніж за один день до початку Туру.

5.1.3. Датою виконання зобов'язань з оплати є дата зарахування коштів на поточний рахунок Туроператора. У призначенні платежу Турагент вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата.

5.1.4. Туроператор може розглянути відтермінування оплати Турпродукту та прийняти гарантію оплати у формі повідомлення, зміст якого затверджений в Додатку №2 до Договору, відправленого через особистий кабінет у системі онлайн-бронювання «Join Up Online» або гарантійного листа у паперовій формі, підписаного Турагентом. У разі не дотримання Турагентом встановленої форми гарантійного повідомлення або листа, Туроператор не розглядає гарантію оплати, а Турагент зобов'язаний сплатити рахунок у строк, що визначений п.5.1.1. Договору. Сторони визнають юридичну силу гарантійного повідомлення відправленого через особистий кабінет у системі онлайн-бронювання «Join Up Online» як оригіналу документу.

5.2. Турагент реалізовує Турпродукт за рекомендованою ціною, зазначеною на сайті Туроператора www.joinup.ua.

5.3. Усі види платежів по Договору провадяться в гривнях. Сторони погодили можливість здійснення взаєморозрахунків шляхом взаємозаліків між собою, у тому числі у розрізі одного або декількох договорів на туристичне обслуговування, та/або зарахування грошових коштів в рахунок погашення заборгованості Турагента, що надійшли від нього на оплату (в тому числі повністю або частково) будь-якого іншого туристичного продукту (туристичної послуги). У такому випадку взаємозалік відбувається шляхом звернення Турагента із відповідною заявою, що у подальшому відображається у відповідних розділах онлайн-системи бронювання по таких договорах та бухгалтерському обліку. У випадку оформлення повернення коштів Туристу шляхом проведення взаємозаліку відповідно до цього пункту належним доказом проведення такого взаємозаліку є відповідна заява Турагента.

5.4. Кошти, отримані Турагентом від туристів, не є власністю Турагента, а є транзитними коштами та підлягають перерахуванню Туроператору, за винятком плати за інформаційно-консультаційні послуги з підбору та бронювання Турпродукту Турагентом, передбаченої п. 5.7. даного Договору.

5.5. У випадку бронювання Турагентом транспортних послуг (авіаквитків) окремо від основного туристичного продукту, Туроператор може надавати на прохання Турагента такі послуги на умовах цін і тарифів, що не містять в собі винагороди для Турагента.

5.6. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку, так само як і невідшкодування витрат згідно з п. 6.2.3 цього Договору знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право анулювати Замовлення Турагента із застосуванням штрафних санкцій.

5.7. У разі належного виконання своїх обов'язків за дійсним Договором, Турагент має право на отримання винагороди. Агентська винагорода за дійсним Договором складає 1 (одну) гривню за кожне замовлене та підтверджене бронювання та включає в себе ПДВ, якщо Турагент є платником ПДВ на загальних підставах. Туроператор не заперечує, що Турагент може отримати від туриста плату за інформаційно-консультаційні послуги з підбору та бронюванню Турпродукту Туроператора.

5.9. Турагент і Туроператор щомісячно підписують Звіт агента про виконання доручення на загальну суму агентської винагороди Турагента. Звіт за попередній місяць надається Турагентом в наступному місяці не пізніше 20 днів поточного місяця. Звіт Агента може бути сформований та направлений Туроператором, попри те, що обов'язок з направлення Звіту покладено на Турагента. Акт та Звіт може формуватися та направлятися Туроператором у формі одного письмового документа.

5.10. Винагорода Турагента є повною компенсацією будь-яких витрат Турагента, що можуть виникнути у останнього у зв'язку з наданням послуг за даним Договором.

5.11. У разі наявності заборгованості Турагента (в тому числі і по несплаті штрафних санкцій), Туроператор має право зарахувати грошові кошти в рахунок погашення цієї заборгованості, який надійшов від Турагента, на оплату (в тому числі повністю або частково) будь-якого іншого туристичного продукту (туристичної послуги). При цьому відповідальність перед Туристами, за замовленням яких було перераховано оплату на погашення заборгованості, несе в повному обсязі Турагент. Турагент не має права на замовлення або отримання туристичного продукту (туристичної послуги), навіть оплаченого, у разі наявності у Турагента заборгованості перед Туроператором.

5.12 До 15 числа кожного місяця, Туроператор складає та направляє Турагенту акт виконаних послуг у двох ідентичних примірниках або за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу, Турагент впродовж 5 днів після отримання вказаного акту повинен підписати його та направити його Туроператору, відсутність вказаних дій з боку Турагента та/або відсутність направлення письмових зауважень до акту свідчить про згоду Турагента щодо отримання третіми особами (Туристами) послуг, вартістю та обсягом замовлених послуг.

5.13. виключено.

5.14. Сторонами визначено, що оплата проводиться в будь-якому випадку незалежно від того, чи було спожито Туристичний продукт кінцевим споживачем.

5.15. У разі наявності заборгованості Турагента перед Туроператором, Туроператор має право стягнути з поточних платежів, здійснених Турагентом, суму наявної заборгованості. У цьому випадку, незалежно від тексту призначення платежу в платіжному дорученні, погашає вимоги Туроператора у такій послідовності: а) у першу чергу – неустойка (штраф, пеня), в разі її нарахування на підставі Договору; б) у другу чергу – прострочена (несвоєчасно сплачена), та/або частково несплачена, та/або несплачена основна сума заборгованості; в) у третю чергу – поточна основна сума заборгованості.

5.16. При ануляції замовленого та/або підтвердженого Турпродукту Туроператором, повернення грошових коштів здійснюється виключно на розрахунковий рахунок платника, який здійснював платіж, та лише при наявності оригіналу Листа на повернення коштів від Турагента, форма якого опублікована на офіційному веб-сайті Туроператора. Лист на повернення коштів надсилається Турагентом на юридичну адресу Туроператора. Лист на повернення коштів надсилається разом із копією паспорта Туриста, копією ваучера та копією підписаного Туристом і Турагентом договору на туристичне обслуговування.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, а також виплачує іншій Стороні неустойку та збитки згідно з умовами даного Договору.

6.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:

6.2.1. Для Турагента:

- надання неповного пакета документів, необхідного для оформлення Туру;
- несвоєчасне надання пакета документів, необхідного для оформлення Туру;
- неправильне оформлення документів або надання документів, що містять невірну інформацію;
- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;
- несвоєчасне анулювання, внесення змін у Лист бронювання;
- ненадання своїм Туристам інформації у відповідності із нормами Закону України «Про туризм»;
- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

6.2.2. У випадку прострочення зобов'язання по оплаті Турпродукта, Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі 0,5 % від вартості туристичного продукту, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання.

Нарахування пені не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано, а триває до повного погашення Турагентом своєї заборгованості.

Окрім того, основна сума заборгованості розраховується в наступному порядку:

Сума що підлягає оплаті UAH = (частина суми боргу, яка підлягає сплаті)/Курс НБУ UAH/USD/EUR на момент виникнення заборгованості) × Курс НБУ UAH/USD/EUR на момент оплати + 5% від суми платежу, який підлягає сплаті.

6.2.3. В разі відмови Турагента та/або Туриста від одержання туристичних послуг з будь-яких причин та/або неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи Туристу (надалі по тексті – відмова) Турагент зобов'язується відшкодувати Туроператору здійснені ним витрати у зв'язку із відмовою, зокрема, але не виключно: вартість відповідних послуг, що не підлягають поверненню, суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Туроператором приймаючій стороні та іншим контрагентам у зв'язку відмовою Туриста від одержання туристичних послуг та ін. Розмір відшкодування встановлюється у залежності від кількості днів до початку надання туристичних послуг та складає:

- при відмові за 30–21 днів до початку надання туристичних послуг – 25% від вартості туристичних послуг;
- при відмові за 20–15 днів до початку надання туристичних послуг – 50% від вартості туристичних послуг;
- при відмові за 14–8 днів до початку надання туристичних послуг – 85% від вартості туристичних послуг;
- при відмові за 7–1 днів до початку надання туристичних послуг – 100% вартості туристичних послуг;
- при відмові від замовлення, що припадає на високий сезон, – 100% вартості туристичних послуг;
- при відмові від замовлення за акцією «раннє бронювання» або за іншими акціями, якщо таке положення було зазначене в умовах проведення акції – 100% вартості туристичних послуг;

Сторони погодили та встановили, що строк та термін високого сезону встановлюється Туроператором самостійно, інформація про зазначений сезон доноситься Туроператором до Турагента у зручній для Туроператора формі, зокрема на сайті <http://joinup.ua/>.

Турагент зобов'язаний сплатити Туроператору всі фактичні витрати, які зазнав Туроператор на момент відмови (ануляції) або має зазнати пізніше відповідно до умов укладених договорів Туроператором з приймаючою стороною.

* Туроператор виставляє Агенту рахунок на суму відшкодування витрат, який Турагент повинен сплатити впродовж двох банківських днів з моменту виставлення такого рахунку Туроператором.

* У випадку відмови Посольства в наданні візи, Туроператор вживає всі можливі дії для повернення платежів за винятком фактичних витрат за послуги, надані Туроператором, та штрафних санкцій.

* Візовий збір сплачений в Посольство (Консульство, Візовий центр, Міграційну службу, тощо) за розгляд питання про видачу візи, не повертаються незалежно від результатів розгляду документів або строків відмови.

Вже оплачена вартість туристичного замовлення може бути зарахована першочергово в погашення штрафних санкцій, залишок суми зараховується в погашення основного боргу.

6.2.4. У випадку, якщо Турагентом авіаквитки заброньовані або виписані за спеціальним (блочним/ чартерним/ турпакетним/ туроператорським) тарифом авіакомпанії, кошти за вказані квитки поверненню не підлягають незалежно від строків відмови. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні рейси, а також авіаквитки на регулярні рейси, які продані за тарифами, згідно з правилами перевізника, є таким, що не повертається.

6.2.5. В разі запровадження (або збільшення діючого) паливного збору Авіакомпанією-перевізником після направлення Туроператором Турагенту підтвердження Замовлення, Туроператор надає Турагенту рахунок на доплату суми паливного збору, розмір якого підлягає перерахуванню Турагентом на рахунок Туроператора впродовж одного банківського дня. В разі неналежного виконання Турагентом обов'язку з оплати паливного збору, відповідне замовлення може бути анульоване Туроператором з повідомленням Турагента. В такому разі виникають правові наслідки, передбачені пунктом 6.2.3. даного Договору.

6.2.6. У випадку порушення Туристами, що користуються туристичними послугами Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, завдання збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі, порушення правил перетину кордону та неповернення в країну постійного місце проживання після закінчення надання Туроператором туристичного обслуговування або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Турагента в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування та іншими уповноваженими органами.

6.2.7. У випадку ануляції або внесення змін до Листа бронювання Турагент зобов'язаний оформити відповідні зміни в Договір на туристичне обслуговування. За невиконання цього положення Турагент несе повну фінансову матеріальну відповідальність перед Туроператором та Туристом, а також державними органами, за претензіями від Туристів щодо розірвання, невиконання або неналежного виконання договору у зв'язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими Турист керувався під час укладання договору. При цьому Турагент зобов'язується відшкодувати Туристу збитки у повному обсязі, заподіяні внаслідок розірвання (зміни) договору.

6.2.8. У випадку настання однієї із таких обставин:

- відсутність Ануляції за наявності порушення зобов'язань згідно з п. 6.2.1;
 - відсутність оплати Турагентом Турпродукта згідно з розділі 5 цього Договору;
 - неявка туриста на рейс з будь-яких причин;
- на Турагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.

6.3. Для Туроператора настає відповідальність за наступних обставин:

- відмова від надання туристам вчасно замовленого та оплаченого Турагентом/Туристом і підтвердженого Турпродукту;

- неправильне оформлення документів, необхідних для здійснення подорожі, якщо зобов'язання по оформленню таких документів взяв на себе Туроператор;
- інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

Туроператор несе відповідальність за несвоєчасне повідомлення Турагента про зміну обставин, яким вони керувалися під час бронювання туристичного продукту.

6.4. Туроператор несе відповідальність перед Туристом, у розмірі, який не перевищує вартості Туристичного продукту (туристичні послуги), за збитки, що виникли з вини Туроператора та за наявності прямого причинного-наслідкового зв'язку між завданими збитками та діянням Туроператора.

Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих та документально підтверджених збитків.

6.5. Відповідальність за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів і пов'язані із цим зміни обсягу і строків Туру несе перевізник відповідно до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу та/або Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Туроператор не несе відповідальності за збитки, завдані Туристу у випадку відміни рейсу перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів перевізника, а також пов'язані з цим зміни програми туру.

Всі претензії, позови, пов'язані з неналежним наданням транспортних послуг пред'являються безпосередньо перевізникам відповідно до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу та/або Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

6.5.1. Туроператор не несе відповідальності за запізнення осіб, яким реалізований Турпродукт до призначеного часу для проходження митного контролю, реєстрації або на посадку в літак, а також до моменту від'їзду екскурсійного автобуса, до часу призначеного для надання харчування тощо.

6.5.2. Туроператор не несе відповідальності за додаткові витрати Туристів, що виникли внаслідок змін у відправленні або прибутті авіарейсів, такі як витрати на харчування, таксі, мобільні переговори, витрати за проїзними документами, додаткове проживання та інші витрати.

6.6. Туроператор не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів Туристів Турагента впродовж усього періоду Туру.

6.7. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом.

6.8. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування на власний розсуд або у зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною наданих за допомогою Туроператора послуг та не відшкодовує Турагенту та/або Туристу витрат, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Турагента.

6.9. Туроператор не володіє інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої до готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт, що здійснюються за рішенням адміністрації готелю або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами відповідно та не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані Туристу в зв'язку з цим.

6.10. Надаючи інформацію про категорію готелю, Туроператор керується лише класифікацією готелів, яка подається адміністрацією готелю.

6.11. Туроператор не несе відповідальності за анулювання авіакомпанією заброньованого для Туриста місця у випадку «подвійного бронювання», тобто у випадку коли має місце помилкове/навмисне подання Турагентом заявки на бронювання квитків на одну й ту саму особу два або більше разів.

6.12. Туроператор не несе відповідальності за відмову відповідних державних органів (посольств, консульств, митної, прикордонної служби тощо), зокрема і іноземної держави, видати візу туристу (дозволити в'їзд/виїзд до/з країни подорожі), навіть якщо Туроператор здійснює за Туриста фактичні дії з передачі його документів до відповідного представництва(служби/органу) іноземної держави в Україні. У випадку неможливості для особи, що придбала тур, здійснити подорож у зв'язку з рішенням держорганів (посольства/консульства, митниці, прикордонної служби/міграційної служби тощо) зокрема і іноземної держави, особі не повертаються (не відшкодовуються) фактично понесені у зв'язку з її замовленням витрати до числа яких входять, але не обмежуються зазначеним, консульський збір, авіаквитки тощо.

6.13. Туроператор не несе відповідальності за дії посольств і консульств, пов'язані із вчасною видачею документів, необхідних туристам для отримання туристичних послуг.

6.14. Турагент зобов'язаний забезпечити явку особи, що скористалася турпродуктом за його посередництвом, до представництва держави, яке надало такий особі туристичну візу з умовою явки упродовж 15 днів після повернення в Україну. За невиконання зазначеного обов'язку Турагент сплачує Туроператору штраф у розмірі, еквівалентному 1000 євро.

6.15. У випадку перевищення повноваження Турагентом та вчинення дій, що суперечать інтересам Туроператора вважається, що Турагент набув зобов'язань за перевищенням повноваженням для себе особисто та несе самостійно відповідальність за всі негативні наслідки за перевищеними повноваженнями.

6.16. Невикористані туристичні послуги що є наслідком вини Туроператора, відшкодовуються виходячи із вартості цієї послуги. У випадку втрати частини послуги з проживання у готелях або інших засобах розміщення внаслідок затримки рейсу, така втрата відшкодовується виходячи із фактичної тривалості затримки: від 4 до 12 годин – у розмірі 50% вартості доби проживання, від 12 до 24 годин – у розмірі 100% вартості доби проживання. Можливість відшкодування моральної шкоди стосовно всіх правовідносин, що виникають згідно з даним Договором, виключається.

6.17. У випадку надання Туроператору Турагентом завідомо неправдивих та/або сфальсифікованих документів для отримання візи Туристом, Турагент зобов'язується сплатити Туроператору штраф у розмірі вартості туристичного продукту для такого Туриста.

6.18. У випадку підроблення Турагентом гарантії своїх фінансових зобов'язань перед туристом, Турагент сплачує Туроператору штраф у гривні у розмірі еквівалентному 1000 євро.

6.19. У випадку надання Туроператору/Туристам Турагентом завідомо неправдивих та/або сфальсифікованих документів, Турагент зобов'язується сплатити Туроператору штраф у розмірі подвійної вартості туристичного продукту для такого Туриста.

6.20. У випадку укладення Турагентом з Туристом, договору у формі та за змістом іншій ніж встановлена Туроператором, Турагент сплачує Туроператору штраф у гривні у розмірі еквівалентному 1000 євро.

6.21. У випадку зміни прізвища туриста у авіаквитках по вині/ініціативі Турагента, Туроператор має право на власний розсуд застосувати штраф 10% від вартості турпродукту або в розмірі, встановленому авіаперевізником.

6.22. Туроператор має право на притримання виконання взятих на себе за даним Договором зобов'язань, у випадку якщо Турагент/Турист оплатив туристичний продукт не в повному розмірі або порушив інші зобов'язання по даному Договору.

6.23. У випадку самостійного бронювання та замовлення квитків на повітряне чи інше перевезення (якщо авіапереліт не входить до складу Турпродукту), Турагент несе відповідальність за придбання квитків згідно з тарифом перевізника, які виключають можливість повернення суми при ануляції бронювання, а також за надання Туристу всієї необхідної інформації щодо вимог прибуття та перебування на території країни призначення (правила перетину кордону, необхідність отримання віз тощо).

6.24. У випадку наявності будь-якої заборгованості у Турагента перед Туроператором, останній звільняється від обов'язку вчинення дій, передбачених п. 4.5, 4.6 цього Договору до моменту повного погашення такої заборгованості.

6.25. Туроператор не несе відповідальності за якість наданих послуг у випадку їх замовлення Туристами у країні перебування послуг у третіх осіб (наприклад придбання екскурсійного обслуговування у сторонніх осіб, тощо).

6.26. У випадку порушення Турагентом п.1.3. Договору та у разі укладання субагентом договору на туристичне обслуговування із Туристом, згода на діяльність якого не була надана Туроператором Турагенту у письмовому вигляді – у такому випадку Турагент сплачує Туроператору штраф у гривні у розмірі еквівалентному 1000 євро.

6.27. У випадку порушення Турагентом вимог п. 3.3.22 Договору, Турагент сплачує Туроператору штраф у гривні у розмірі еквівалентному 1000 євро за кожен документально підтверджений випадок такого порушення.

7. РЕКЛАМАЦІЇ

7.1. Усі пред'явлені Турагентом обґрунтовані рекламації повинні бути оформлені письмово та містити ім'я, адресу для листування, дату, місце перебування Туриста, підпис, а також супроводжуватися складеним на місці актом, підписаним Туристом і представником Туроператора (або представником готелю/партнерами з організації туру). Рекламації повинні бути отримані Туроператором у строк до 14 календарних днів після закінчення Туру. Рекламації мають бути направлені Турагентом поштою рекомендованим листом з описом вкладень. Допускається направлення рекламацій на офіційну електронну адресу Туроператора зі скріпленням їх електронним підписом. Разом із рекламацією Туроператору надається копія Договору Турагента з Туристом, інші документи, що стосуються інциденту.

Рекламація може стосуватися виплати коштів, однак сама по собі не є достатньою підставою для повернення коштів за туристичні послуги. Сторони погодили, що грошовою вимогою є Лист на повернення коштів, який повинен відповідати вимогам пункту 5.16 цього Договору.

Рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації приймаються за результатами спільного розгляду представниками Сторін.

7.2. Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламаційні документи протягом 30 днів, починаючи з моменту їхнього одержання. У випадку, якщо претензія стосується виплати грошової компенсації, даний строк може бути продовжений до моменту отримання всіх необхідних документів для здійснення виплати.

7.3. Рекламації, подані чи заявлені Турагентом з порушенням п.7.1 даного Договору, Туроператором до розгляду не приймаються, і Турагент несе за них самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Туроператора та без права задоволення таких вимог за рахунок Туроператора.

7.4. Туроператор не приймає претензій та не несе відповідальності за претензіями, які пов'язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, ненадійне підключення до мережі Інтернет, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території тощо) та негативними наслідками споживчих послуг, самостійно придбаних туристом у будь-яких суб'єктах ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста. Туроператор не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення будівельних і ремонтних робіт у курортній зоні та щодо дій/бездіяльності місцевих органів влади.

8. ONLINE ЗАМОВЛЕННЯ

8.1. Система онлайн-бронювання «Join Up Online» забезпечує резервування туристичних послуг, що входять в Турпродукт, за допомогою мережі Інтернет. Система онлайн-бронювання представлена на офіційному сайті Туроператора www.joinup.ua та є приватною власністю Туроператора.

Для повноцінного користування системою «Join Up Online», у тому числі і бронювання туристичних послуг, Туроператор надає Турагенту пароль і логін доступу до сайту після здійснення Турагентом належної його реєстрації.

8.2. Пароль і логін є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню та/або передачі третім особам. Пароль і логін надаються Туроператором після отримання Заявки Турагента на їхнє отримання, форма якої знаходиться на сайті Туроператора.

8.3. Турагент гарантує відшкодування Туроператору збитків у повному обсязі, завданих внаслідок несанкціонованого (неналежного) використання системи онлайн-бронювання «Join Up Online», якщо такі збитки виникли з вини Турагента або осіб, яким Турагент повідомив пароль та логін. Турагент оплачує всі витрати Туроператора, здійснені останнім внаслідок бронювання туристичних послуг в системі онлайн-бронювання «Join Up Online» під паролем і логіном Турагента.

8.4. Турагент гарантує, що система онлайн-бронювання «Join Up Online» буде використовуватися належним чином, а також гарантує, що вона буде експлуатуватися лише уповноваженими відповідним письмовим розпорядженням керівника Турагента працівниками Турагента, компетентними в питаннях експлуатації системи, а також такими, що мають доступ, наданий згідно з п. 8.2. даного Договору.

8.5. Турагент зобов'язується своєчасно та письмово (впродовж 10 хвилин з моменту настання обставини, що зумовлює анулювання) інформувати Туроператора про необхідність анулювати раніше надані пароль і логін, якщо в цьому виникає необхідність.

8.6. Туроператор здійснює інформаційну підтримку за використанням та роботою з системою онлайн-бронювання «Join Up Online».

8.7. Турагент має право в односторонньому порядку здійснювати бронювання турів або інших супровідних послуг тільки за наявності відповідного письмового замовлення туриста (замовника).

8.8. Туроператор має право змінити форму надання інформації і правила формування та здійснення бронювань.

Оформлення замовлень (заявок) з використанням системи онлайн-бронювання «Join Up Online» не є обов'язковою умовою. Замовлення на бронювання послуг можуть подаватися в загальному порядку, визначеному Агентським договором.

8.9. На правовідносини з оформлення замовлень з використанням системи онлайн-бронювання «Join Up Online» поширюються положення Агентського договору щодо подачі Листа бронювання в загальному порядку.

8.10. Підтвердження Туроператором бронювання через систему онлайн-бронювання «Join Up Online» та виставлення відповідного рахунку є підставою для оплати туристичних послуг, вказаних у заявці Турагентом. Оплата здійснюється відповідно до умов Договору. Всі рахунки, виставлені за допомогою системи онлайн-бронювання «Join Up Online», вважаються такими, що виставлені в оригіналі, письмово. Повідомлення в системі онлайн-бронювання «Join Up Online» використовуються для оперативного обміну інформацією, однак не є офіційними рекламаціями чи грошовими вимогами у розумінні даного Договору та чинного законодавства.

8.11. Всі замовлення (заявки на бронювання), відправлені від імені Турагента з використанням системи онлайн-бронювання «Join Up Online», мають силу замовлень, оформлених письмово, і тягнуть за собою відповідальність згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства.

8.12. Відповідальність Турагента за відмову від акцептованого Туроператором замовлення (заявки на бронювання), здійсненого в системі онлайн-бронювання «Join Up Online», встановлюється згідно з пунктом 6.2.3. Договору.

8.13. Туроператор має право від'єднати Турагента від системи онлайн-бронювання «Join Up Online» у випадку неналежного її використання, порушення Турагентом умов Договору або чинного законодавства.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов'язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- повинь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні лиха, що віднесені в даній місцевості до розряду стихійних; лісові пожежі, вибухи, виходи з ладу чи пошкодження транспортних засобів; страйк, саботаж, локаут, війна, революція, масові заворушення, терористичні акти, аварії та інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору; несприятливі погодні умови, що не є стихійними явищами, але які призводять до неможливості надання послуг в повному обсязі та належної якості, прийняття державними органами нормативних актів, що призвели до неможливості належного виконання сторонами зобов'язань, які вони взяли на себе відповідно до умов даного Договору; інших подій в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров'ю та особистій безпеці туристів, а також інших обставин, які не залежать від волі сторін та волі партнерів з організації подорожі.

9.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши на вимогу іншої Сторони наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами (довідками торгово-промислової палати тощо).

9.3. При настанні будь-якої вищезазначеної форс-мажорної обставини, за згодою Сторін, дія чинного Договору або продовжується, або переноситься, або припиняється.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до повідомлення Туроператором інформації про його припинення шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті та/або шляхом письмового повідомлення Турагента будь-яким чином.

10.1.3. Сторони погодили, що при виконанні Договору, Додатків до нього, Додаткових Угод/Договорів Сторонами можуть використовуватися факсимільні відтворення підписів за допомогою механічного копіювання.

Зразком аналога власноручного підпису директора ТОВ «ДЖОІН АП! УКРАЇНА» є:

Мосулезна І.А. _____

10.1.4. Будь-які документи, складені та передані Сторонами одна одній, які стосуються надсилання Договору електронною поштою у форматі PDF або інші електронні копії цих документів, мають таку ж юридичну силу, що й оригінали цих документів, якщо ці документи надсилаються на електронну адресу, вказану в Договорі. При цьому Сторони погоджуються, що такі документи, надіслані електронною поштою, мають таку ж юридичну силу, що й оригінали, до обміну оригіналами цих документів.

10.1.5. Сторони домовились, що електронний документообіг між Сторонами може здійснюватися за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «Вчасно» за посиланням <https://vchasno.ua>.

10.2. Підписанням даного договору Турагент, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Туроператору згоду на обробку його персональних даних і персональних даних фізичних осіб Туристів, які були або будуть передані Туроператору у зв'язку з або на виконання даного договору та замовлення туру. Турагент засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані, які були або будуть передані Туроператору були отримані та знаходяться у користуванні Турагента правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Турагент засвідчує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору для їхньої подальшої обробки з метою організації та надання Турагенту та Туристу будь-яких послуг, у т.ч. для їхнього використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором персональних даних для обробки третім особам.

10.3. Всі документи в електронному вигляді в тому числі листування, повідомлення в системі онлайн-бронювання «Join Up Online» можуть бути доказом в суді.

10.4. У випадках, не передбачених даним договором та договором про надання туристичних послуг, сторони керуються положеннями чинного законодавства України, зокрема – Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про туризм».

10.5. Туроператор має право переуступити свої права і обов'язки за цим Договором, повідомивши Турагента листом на електронну пошту або повідомленням у особистому кабінеті Турагента системи онлайн-бронювання.

10.6. Укладаючи цей договір, Сторони узгодили всі істотні умови, в тому числі, які передбачені ст. 20 Закону України «Про туризм», та не мають будь-яких зауважень.

10.7. Туроператор самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Турагента шляхом повідомлення через систему онлайн-бронювання «Join Up Online». У разі незгоди Турагента зі змінами, внесеними до Договору, Турагент має право розірвати Договір, письмово повідомивши про це Туроператора протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору. Неповідомлення Турагентом про розірвання Договору у вказаний строк та продовження взаємодії з Туроператором за цим Договором свідчить про згоду Турагента зі змінами, внесеними до Договору.

10.8. Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі сторін.

11.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ТУРОПЕРАТОР: ТОВ «ДЖОІН АП! УКРАЇНА»

Юридична адреса:
м. Київ, 02121, Харківське шосе, 201/203-2а

Фактична адреса:
м. Київ, 02121, Харківське шосе, 201/203-2а

Телефон: (044) 303-99-99; (044) 303 94 44
Код ЄДРПОУ: 42711122
ПН: 427111226513
Ліцензія туроператорська №385 від 12.03.2019 року
Банківська гарантія: Банк інвестицій та заощаджень,
дійсна до 19.04.2029 року

Директор _____ Мосулезна І.А.

Турагент: Фізична особа підприємець Саламатін Кирило Олександрович

Юридична адреса:
Україна, 02141, місто Київ,
вул. Мишуги Олександра, буд. 12, кв. 98.

Фактична адреса:
Україна, 02141, місто Київ,
вул. Мишуги Олександра, буд. 12, кв. 98.

Телефон / факс:
Код ЄДРПОУ: 3625007019

Ліцензія:
Банківська гарантія: АТ «КБ «ГЛОБУС» дійсна до 13.08.2031

ФОП _____ Саламатін К.О.

ДОДАТОК 2
ДО АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ № UA 3943-26 ВІД 19.08.2026
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТУРПРОДУКТУ

ФОРМА ГАРАНТІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

ГАРАНТІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Фізична особа – підприємець України Саламатін Кирило Олександрович в особі Саламатін Кирило Олександрович гарантує повну оплату вартості туру по рахунку № _____ від « ____ » _____ 20 ____ р., згідно із заявою № _____, в сумі _____ грн. _____ коп. до/не пізніше « ____ » _____ 20 ____ р.

У разі несвоєчасної оплати по рахунку з штрафними санкціями та можливим відшкодуванням витрат згодні. У випадку зміни курсу валют згодні та зобов'язуємося сплатити курсову різницю.

У випадку, якщо оплата за заявою у гарантовані строки не надійде на р/р ТОВ «ДЖОІН АП! УКРАЇНА», останнє матиме право, відповідно до вимог Агентського договору анулювати замовлення, як неоплачене і наше підприємство буде повинно сплатити ТОВ «ДЖОІН АП! УКРАЇНА» всі передбачені цим договором штрафи та/або збитки. Від дати прострочки платежу за замовлення, наше підприємство бере на себе всю відповідальність перед туристами, в тому числі за подальше перебування, обслуговування та повернення туриста (ів) будь-яким сервісом, включеним у замовлення (трансфер, проживання, страхування, переліт) в країні прибування.

ФОП Саламатін Кирило Олександрович
19.08.2026

Туроператор:
ТОВ «ДЖОІН АП! УКРАЇНА»

Юридична адреса:
м. Київ, 02121, Харківське шосе, 201/203-2а

Фактична адреса: м. Київ, 02121, Харківське шосе, 201/203-2а

Телефон: (044) 303-99-99; (044) 303 94 44

Код ЄДРПОУ: 42711122

ПІН: 427111226513

Ліцензія туроператорська №385 від 12.03.2019 року

Банківська гарантія: Банк інвестицій та заощаджень, дійсна до 19.04.2029 року

Турагент:
Фізична особа підприємець
Саламатін Кирило Олександрович

Юридична адреса:
Україна, 02141, місто Київ,
вул. Мишуги Олександра, буд. 12, кв. 98.

Фактична адреса:
Україна, 02141, місто Київ,
вул. Мишуги Олександра, буд. 12, кв. 98.

Телефон / факс:

Код ЄДРПОУ: 3625007019

Ліцензія:

Банківська гарантія: АТ «КБ «ГЛОБУС» дійсна до 13.08.2031

Директор _____ Мосулєзна І.А.

ФОП _____ Саламатін К.О.

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)
Агентський договір ТОВ ДЖОІН АП! УКРАЇНА 2026.pdf

Документ відправлено (42711122): 11:18 26.08.2026
Документ отримано (42711122): 11:18 26.08.2026
Документ переглянуто (42711122): 11:30 26.08.2026

Відправник документу

Електронний підпис

11:18 26.08.2026
Ідентифікаційний код: 3625007019
САЛАМАТІН КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Власник ключа: САЛАМАТІН КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 11:18 26.08.2026
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 5E984D526F82F38F040000007EE094011911E307
Тип підпису: удосконалений
Тип сертифікату: кваліфікований

Отримувач документу

Електронний підпис

15:09 26.08.2026
ЄДРПОУ/ІПН: 42711122
Юр. назва: ТОВ ДЖОІН АП! УКРАЇНА
ДИРЕКТОР: МОСУЛЕЗНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:09 26.08.2026
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 5E984D526F82F38F04000000AF04BB017F8D3D07
Тип підпису: удосконалений
Тип сертифікату: кваліфікований

Електронна печатка

15:09 26.08.2026
ЄДРПОУ/ІПН: 42711122
Юр. назва: ТОВ ДЖОІН АП! УКРАЇНА
Електронна печатка: ТОВ ДЖОІН АП! УКРАЇНА
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:09 26.08.2026
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 5E984D526F82F38F04000000B804BB01F58D3D07
Тип підпису: удосконалений
Тип сертифікату: кваліфікований